

1500289-84.2022.8.26.0583
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Colenda Corte de Justiça Paulista:

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO DOS POLICIAIS - HIPÓTESE DE FLAGRANTE - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500289-84.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 28 de novembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1500289-84.2022.8.26.0583
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MIKE FELIPE GOULART

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

MIKE FELIPE GOULART, qualificado nos autos (fls. 13), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 03 de abril de 2022, na rua Antônio Corrêa, nº 216, Vila Verinha - Jardim Itapura, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, transportava, trazia consigo, tinha em depósito e guardava,

para fins de entrega a consumo de terceiros, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em aproximadamente 49,13g da droga Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, na forma solidificada (crack), dividida em 08 (oito) pedras.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05 e 06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07 e 10) e de interrogatório (fls. 11), Pesquisa Prodesp (fls. 19/29), Boletim de Ocorrência (fls. 33/36), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 37/38), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 39/40), Laudo de Constatação (fls. 43/45), Folha de Antecedentes (fls. 48/58 e 59/69) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 70/73).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 81/82) e da Defesa (fls. 83/87), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 90/93), com a expedição do respectivo mandado (fls. 94/95), devidamente cumprido (fls. 99/100), advindo aos autos Guia de Depósito Judicial (fls. 112 - R\$111,00), Exame Químico Toxicológico - Laudo definitivo (fls. 113/115), Comprovante de depósito Judicial (fls. 116), Laudo pericial atinente ao canivete e balança portátil apreendidos (fls. 117/119), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2090601-18.2022.090500 - fls. 120/123) e Laudo Pericial referente ao celular apreendido (fls. 144/150).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 139), e, por meio de Defensor Público (fls. 141), ofertou resposta (fls. 153/157), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 161), sido recebida em 24.06.2022 (fls. 162/163), seguindo-se da análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 165/166) e do ato de citação (fls. 217).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 24.08.2022, à inquirição de uma testemunha (Termo a fls. 218/219), e, após nova análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 228/229), em 09.11.2022, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório (Termo a fls. 230).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 235/243), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento da reincidência (dupla), pela inaplicabilidade do benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pela fixação do dia-multa no mínimo legal, e pelo estabelecimento do regime inicial fechado.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 248/279), pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, por ausência de motivação idônea, com o desentranhamento das provas e a consequente absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e, no mérito, alegando insuficiência de provas, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caso de condenação, defendeu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, o estabelecimento do regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir

Inicialmente, rejeito a tese preliminar arguida pela Defesa (fls. 248/279), fundada na suposta ilicitude da busca pessoal, por ausência de motivação idônea, pois, conforme relatado pelos policiais militares, além das denúncias recebidas em relação ao crime de tráfico no local da apreensão, na data dos fatos, ao visualizar a equipe policial, o acusado tentou evadir-se, de forma a justificar, assim, a conduta por eles adotada, que, como visto, certa, pois, no bolso do acusado, fora localizado pedras de "crack" e, posteriormente, dentro da residência, local em que o réu estava sentado na frente, bem como, por onde tentou fugir, mais uma pedra grande de "crack" e uma balança de precisão, restando, pois, configurada a fundada suspeita amparadora da diligência (artigo 244 CPP).

Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgamento proferido por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO DOS POLICIAIS - HIPÓTESE DE FLAGRANTE - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS E REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO." (negritei)

(Apelação Criminal 1500394-32.2020.8.26.0583; Relator (a): JAYME WALMER DE FREITAS; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2022).

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05 e 06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07 e 10) e de interrogatório (fls. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 33/36), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 37/38), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 39/40), Laudo de Constatação (fls. 43/45), Guia de Depósito Judicial (fls. 112), Exame Químico Toxicológico - Laudo definitivo (fls. 113/115), comprovante de depósito judicial (fls. 116), Laudo pericial atinente ao canivete e balança portátil apreendidos (fls. 117/119), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2090601-18.2022.090500 - fls. 120/123) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 218/219 e 230).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 113/115), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 37/38), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 6,08 grama(s)"; "Massa Líquida: 43,05 grama(s)", respectivamente).

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 07), a testemunha Matheus Martin Rodrigues, policial militar, em Juízo (fls. 218/219), narrou que receberam uma denúncia de tráfico de drogas pela rua Antônio Correia (pessoa do sexo masculino praticando a traficância), motivo pelo qual, acompanhados de mais uma viatura, deslocaram-se até o local, sendo que o motorista da sua

viatura ficou cuidando dos veículos, enquanto o depoente e mais outros dois policiais adentraram na rua, e, na sequência, o acusado, que estava na frente do portão, ao avistar a equipe, adentrou em uma residência abandonada (pelo portão), foi perseguido pela equipe e pulou o muro do fundo, indo de encontro ao motorista que estava nas viaturas, o qual o abordou, tendo, em busca pessoal, sido localizado pedras já fracionadas para a venda e um telefone celular, e na residência, local por onde o acusado correu, a equipe localizou uma pedra bruta de "crack" (no caminho em que ele fez até pular o muro do fundo), uma balança de precisão e dinheiro.

Elucidou a testemunha policial, ainda, que, após ser dado voz de prisão, o acusado, o qual já conhecida de outras abordagens, confessou a traficância, e, em relação ao aparelho celular, o qual o acusado teria informado lhe pertencer, quando estavam na Delegacia, o dono do aparelho ligou noticiando que havia sido subtraído no "Ipanema Clube" e que posteriormente se deslocaria para buscá-lo.

No mesmo sentido, a testemunha Felipe Barreto do Amaral, policial militar, em Juízo (fls. 230), elucidou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento no local (existiam várias denúncias de tráfico de drogas), onde a rua faz uma bifurcação, sendo que estacionaram as viaturas na rua debaixo e, enquanto ficou na guarda dos veículos, a equipe subiu a pé na rua de cima, e, na sequência, o acusado correu por dentro de uma residência e pulou pelo muro dos fundos, o qual era próximo onde as viaturas estavam estacionadas, motivo pelo qual o abordou, vindo a localizar, em busca pessoal, algumas pedras de "crack", em um bolso, e um aparelho celular e dinheiro trocado, no outro, bem como, dentro da casa, local em que o acusado correu por dentro (casa abandonada), localizaram mais uma pedra de "crack" e uma balança de precisão.

A testemunha Amanda Cortez Goulart, esposa do acusado, inquirida judicialmente (fls. 230), informou que, na data dos fatos, estava dormindo em sua casa, com seus três filhos, tendo tomado conhecimento do ocorrido por meio do réu, de modo que seu depoimento em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

O acusado, por sua vez, adotando a mesma postura apresentada em solo policial (fls. 11), durante seu interrogatório judicial (fls. 230), negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que o entorpecente apreendido não lhe pertencia, bem como, que os policiais queriam que assumisse a sua propriedade.

Nesse aspecto, diante da narrativa apresentada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois

em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Somado a isso, nota-se que a quantidade (Auto a fls. 37/38 – 08 porções no total; fotografias a fls. 39/40) e a forma como o entorpecente estava acondicionado (07 porções fracionadas – menores – na posse do acusado, além de resquícios, e uma porção maior dentro da residência), os apetrechos apreendidos (o canivete, que em solo policial o acusado assumiu a propriedade, e a balança portátil), nos quais, diga-se, após submetidos à perícia (Laudo a fls. 117/119), foi “DETECTADA presença da substância COCAÍNA”, assim como, a quantia de dinheiro apreendida (Auto a fls. 37/38 – R\$111,00), cuja procedência lícita não restou comprovada, confirmam o propósito de comercialização.

Portanto, diante do contexto probatório amalhado, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria irrogadas, e ausentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu, nos termos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Por consequência, evidenciado o tráfico de entorpecentes, não há falar-se em desclassificação para a figura descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 48/58 e 59/69) e Certidão de Distribuições Criminais carreadas (fls. 70/73), que o réu, além de ser reincidente, condição a ser sopesada adiante, ostenta maus antecedentes, em virtude de condenação definitiva nos processos de conhecimento nº 0014595-33.2011.8.26.0482 (fls. 70 – artigo 28 da Lei nº 11.343/2006) e nº 0025822-20.2011.8.26.0482 (fls. 70/71 – artigo 14, caput da Lei nº 10.826/2003).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do “crack”.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), em razão de condenação definitiva no processo de conhecimento nº 0000002-92.2013.8.26.0493 (fls. 72 - Art. 157, § 2º, I, II do CP), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, além dos maus antecedentes, o réu é reincidente.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção, os maus antecedentes e a reincidência ostentada.

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (maus antecedentes e reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu MIKE FELIPE GOULART, qualificado a fls. 13, RG nº 48.805.994-SP, nascido aos 28.09.1992, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Maria da Silva Goulart e Francisco Goulart de Oliveira, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, a contar da data dos fatos (03.04.2022).

Face a gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado à constatação, repita-se, de que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos 05 (cinco) anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (Auto a fls. 37/38 - R\$111,00) possui relação com o tráfico de drogas, declaro o seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06), e, em relação ao canivete e a balança

portátil, porque inservíveis, autorizo a destruição, a ser providenciada pela ilustre Autoridade Policial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor de seu legítimo proprietário, após o trânsito em julgado, a restituição do aparelho celular e do relógio de pulso (Auto a fls. 37/38), a ser providenciada pela ilustre Autoridade Policial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 29 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA